

Cartel de licitación (pliego de condiciones)

Qué es la “ley del concurso”, sus partes y cláusulas, cómo se arma el sistema de evaluación, errores comunes, objeción, límites para licitar y cómo redactar un cartel sencillo según la Ley 9986.

Marco legal

Ley 9986 y Reglamento 43808-H

Evaluación

Matriz con puntajes

Caso guía

CTP Monte Verde

Resultado de aprendizaje 4

Elaborar carteles de licitación, según la Ley de Contratación Administrativa vigente.

¿Cuál ley está vigente?

Hoy es la **Ley General de Contratación Pública 9986** (desde el 1-dic-2022), que sustituyó a la Ley 7494. El cartel ahora se llama **pliego de condiciones**.

Indicadores de logro

- **Identifica** las principales características del cartel.
- **Confecciona** carteles de licitación según la ley vigente.

Caso guía (ficticio)

La Junta Administrativa del **CTP Monte Verde** compra **30 computadoras** para el laboratorio de Contabilidad.
Presupuesto: **€24 000 000**.

Saberes esenciales

Base

Concepto · marco legal · marco administrativo

Estructura

Partes · encabezado · clausulado · cierre

Cláusulas invariables

Generales · técnicas · documentación legal

Evaluación

Sistema de evaluación y su impacto en la decisión

Ejecución

Aspectos que el cartel debe prever para el contrato

Corrección

Errores comunes · aclaraciones · recurso de objeción

Límites

Umbrales para licitar

Producto

Cartel de licitación sencillo

Concepto

El cartel o **pliego de condiciones** es el documento con las **reglas del concurso**: qué se compra, qué requisitos se piden, cómo se evalúan las ofertas y cómo se ejecutará el contrato. Se le llama la **“ley del concurso”**: obliga a la institución y a los oferentes.

Marco legal vigente

Norma	Aporte
Ley 9986 (2022)	Procedimientos, principios, recursos
Art. 40 Ley 9986	El pliego fija requisitos de admisibilidad, calidad y sistema de evaluación
Reglamento (Decreto 43808-H)	Detalle de trámites y plazos
Art. 44	Garantía de cumplimiento: 5 % a 10 %
Resolución anual de la Contraloría	Umbrales para cada procedimiento

Marco administrativo

Antes de redactar el cartel la institución debe tener:

- 1 **Necesidad** justificada por la unidad solicitante.
- 2 **Contenido presupuestario** disponible.
- 3 **Decisión inicial** de contratar firmada por quien corresponde.
- 4 Estudio de mercado para estimar el costo.
- 5 Responsables del procedimiento en el **SICOP**.

Principios de la Ley 9986 (art. 8): integridad, **valor por el dinero**, transparencia, publicidad, **libre competencia** e igualdad.

Partes del cartel

- 1 **Encabezado:** institución, número de procedimiento, tipo de licitación, objeto y fecha.
- 2 **Clausulado:** condiciones que regulan el concurso y el contrato.
- 3 **Sistema de evaluación:** factores, pesos y fórmulas.
- 4 **Cierre:** fecha y hora límite para ofertar, apertura, contacto y firma.

Cláusulas invariables

Son las que **no pueden faltar** y no cambian de un concurso a otro en su naturaleza; solo se ajusta su contenido.

Tipo	Contenido típico
Generales	Objeto, vigencia de la oferta, plazo de entrega, garantías, multas, forma de pago, moneda
Técnicas	Especificaciones, cantidades, calidad, normas técnicas, lugar de entrega, garantía del fabricante
Documentación legal	Personería jurídica, declaración jurada de no tener prohibiciones, estar al día con CCSS, FODESAF y Hacienda, firma digital

Regla

Las especificaciones técnicas describen **lo que se necesita**, no una marca: pedir una marca sin justificación **limita la competencia**.

Sistema de evaluación

Lista de **factores** con su **peso** (suma 100 %) y la **fórmula** de cada uno. Solo se evalúan las ofertas que cumplen los requisitos de admisibilidad.

Fórmulas usuales

Precio = peso × (precio menor / precio ofertado)

Plazo = peso × (plazo menor / plazo ofertado)

Garantía = peso × (garantía ofertada / garantía mayor)

Experiencia = puntos por año, con tope

Reglas de oro

- Pesos y fórmulas se fijan **antes** de recibir ofertas.
- Factores **medibles** y relacionados con el objeto.
- Se aplican **igual** a todos.

Ley 9986 y las PYMES

El art. 23 permite dar **hasta 10 % de puntos adicionales** a PYMES regionales, y el art. 40 favorece a las PYMES en caso de **empate**.

Compras estratégicas

El reglamento permite criterios sociales o ambientales que, en conjunto, **no superen el 25 %** de la evaluación.

Impacto en la decisión final

El sistema de evaluación **decide quién gana**: si el precio pesa 100 %, gana el más barato aunque entregue tarde o con menos garantía.

El cartel también manda después de adjudicar

Lo que el cartel **no prevé** es difícil de exigir después.
Debe incluir:

Aspecto	Ejemplo para el CTP Monte Verde
Plazo y lugar de entrega	20 días hábiles, en el laboratorio del colegio
Garantía de cumplimiento	5 % del monto adjudicado (art. 44: 5 % a 10 %)
Multas por atraso	0,5 % del monto por día hábil, tope 10 % (ilustrativo)
Recepción	Acta de recepción provisional y definitiva
Forma de pago	Transferencia a 30 días tras recibir conforme
Garantía técnica	24 meses en sitio

Ejercicio rápido

Adjudicado: ~~₡~~**22 500 000**. Atraso de **4 días**.

Garantía 5 % = 22 500 000 × 5 % = **₡1 125 000**
Multa diaria = 22 500 000 × 0,5 % = **₡112 500**
Multa 4 días = 112 500 × 4 = **₡450 000**
Tope 10 % = **₡2 250 000** → no se supera

El porcentaje de multa y su tope son **ilustrativos**:
cada pliego los fija dentro de la ley.

Errores comunes

- Objeto impreciso o especificaciones contradictorias.
- Pedir una **marca** sin justificación.
- Requisitos que excluyen sin razón (ej. 20 años de experiencia).
- Pesos que no suman 100 % o factores no medibles.
- Plazos imposibles de cumplir.
- Olvidar garantía, multas o forma de pago.

Prevención

Revisión técnica y legal, lista de verificación y uso de los formatos del SICOP.

Formas de corrección

- 1 **Aclaración:** un interesado pregunta; la institución responde en el expediente.
- 2 **Modificación:** la institución corrige el pliego y lo comunica por el mismo medio.
- 3 **Recurso de objeción:** un potencial oferente impugna una cláusula que limita la competencia o viola la ley.

Procedimiento	Resuelve la objeción
Licitación mayor	Contraloría General de la República
Licitación menor	La propia Administración
Licitación reducida	La propia Administración

La objeción **suspende** la recepción de ofertas. Plazos para presentarla (art. 95): fuentes de capacitación indican 8, 3 y 2 días hábiles según el tipo — **verificar en el texto vigente.**

Régimen ordinario · Res. CGR R-DC-00142-2025

Procedimiento	Bienes y servicios	Obra pública
Licitación reducida	< 64 559 795	< 173 814 832
Licitación menor	64 559 795 a < 258 239 178	173 814 832 a < 695 259 109
Licitación mayor	≥ 258 239 178	≥ 695 259 109

Montos en colones, sin IVA. La Contraloría los actualiza cada diciembre para el año siguiente.

Aplicación al caso

El CTP Monte Verde presupuesta ₡24 000 000 en bienes → menor que ₡64 559 795 → **licitación reducida**.

Practique

Compra	Monto	Procedimiento
Pupitres	₡18 000 000	Reducida
Remodelación de aulas (obra)	₡210 000 000	Menor
Transporte estudiantil (3 años)	₡390 000 000	Mayor

No fraccionar

Dividir una compra en partes para usar un procedimiento más sencillo está **prohibido**.

Sección	Contenido
Encabezado	Junta Administrativa CTP Monte Verde · Licitación reducida N.º 2026LD-000003 · Compra de 30 computadoras de escritorio · Publicado en el SICOP
Objeto	30 computadoras con monitor de 24", para laboratorio de Contabilidad
Cláusulas generales	Vigencia de la oferta 30 días hábiles · entrega en 20 días hábiles · garantía de cumplimiento 5 % · multa 0,5 % diario, tope 10 % · pago a 30 días tras recepción conforme
Cláusulas técnicas	Procesador de 8 núcleos o superior, 16 GB RAM, SSD 512 GB, sistema operativo con licencia, garantía mínima de 12 meses en sitio
Documentación legal	Personería, declaración jurada de no prohibiciones, al día con CCSS, FODESAF y Hacienda, firma digital
Evaluación	Precio 60 % · Plazo de entrega 20 % · Garantía adicional 10 % · Experiencia 10 %
Cierre	Recepción de ofertas hasta el 16-nov-2026, 10:00 a.m., únicamente en el SICOP

Lista de verificación

- ¿Objeto claro y medible? ✓
- ¿Sin marcas? ✓
- ¿Contenido presupuestario? ✓
- ¿Pesos suman 100 %? ✓
- ¿Garantía, multas y pago? ✓
- ¿Fecha y medio de cierre? ✓

Número de procedimiento y especificaciones **ficticios**, con fines didácticos.

Ofertas recibidas (todas admisibles)

Oferente	Precio total	Entrega (días)	Garantía (meses)	Experiencia (años)
A · CompuSur S.A.	23 400 000	20	24	4
B · DataTico Ltda.	22 100 000	30	12	6
C · TecnoAula S.A.	24 300 000	15	36	2

Matriz (cada factor redondeado a 2 decimales)

Oferente	Precio 60	Plazo 20	Garantía 10	Exper. 10	Total
A	56,67	15,00	6,67	8,00	86,34
B	60,00	10,00	3,33	10,00	83,33
C	54,57	20,00	10,00	4,00	88,57

Cálculos de la oferta A

Precio = $60 \times 22\,100\,000 / 23\,400\,000 = 56,67$
Plazo = $20 \times 15 / 20 = 15,00$
Garantía = $10 \times 24 / 36 = 6,67$
Experiencia = $2\text{ pts/año} \times 4 = 8,00$ (tope 10)

Resultado

Gana **C · TecnoAula (88,57)** aunque es la más cara: entrega antes y da más garantía.

Si el precio pesara 100 %, ganaría B. **El cartel decide.**

Resuelva

- 1. ¿Qué ley rige hoy el cartel y cómo lo llama?
- 2. Clasifique las cláusulas: a) declaración jurada; b) 16 GB de RAM; c) multa por atraso.
- 3. Precio con peso 70: ofertas de ₡9 000 000 y ₡10 000 000. Puntos de la segunda.
- 4. Adjudicado ₡8 000 000 y garantía del 7 %. ¿Monto?
- 5. Un cartel pide "marca X únicamente". ¿Qué puede hacer un oferente?
- 6. Una municipalidad compra bienes por ₡70 000 000. ¿Procedimiento en 2026?

Respuestas

- 1. **Ley 9986; pliego de condiciones.**
- 2. a) **legal**; b) **técnica**; c) **general**.
- 3. $70 \times 9\,000\,000 / 10\,000\,000 =$ **63 puntos.**
- 4. $8\,000\,000 \times 7\% =$ **₡560 000.**
- 5. Pedir **aclaración** y, si sigue, presentar **recurso de objeción**.
- 6. Entre 64 559 795 y 258 239 178 → **licitación menor.**

- 1 El cartel o **pliego de condiciones** es la **ley del concurso** (Ley 9986, art. 40).
- 2 Partes: **encabezado, clausulado, sistema de evaluación y cierre**.
- 3 Cláusulas invariables: **generales, técnicas y legales**.
- 4 El **sistema de evaluación** define quién gana; se fija antes de ver ofertas.
- 5 Los errores se corrigen con **aclaraciones, modificaciones o recurso de objeción**.
- 6 El procedimiento depende de los **umbrales** anuales de la Contraloría.

Para el contador

Ayuda a **costear** la oferta, revisar garantías y multas y proyectar el **flujo de caja** hasta el cobro.

Reto

Redacte el cartel sencillo para comprar **uniformes deportivos** del colegio y su matriz de evaluación con tres ofertas inventadas.